

Uitwerkingenbundel

Bachelor

BELASTINGRECHT 3

Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

© BREUKELEN, Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

BELASTINGPLICHT, WINSTBEGRIIP EN VERLIESVERREKENING IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING (COLLEGE 1 EN 2)

Uitwerking 1

1. a. Art. 2, eerste lid, onderdeel e Wet Vpb 1969: de stichting is belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft;
Art. 4, onderdeel b Wet Vpb 1969: het pensioenbedrijf wordt bij fictie als het drijven van een onderneming aangemerkt.
- b. De zetelverplaatsing en het overbrengen van het “bedrijf” naar België betekent het einde van de belastingplicht zonder dat er sprake is van een staking; toch afrekening over de (mogelijke) stille reserves op grond van art. 15c, lid 1, Wet Vpb 1969. Op grond van HvJ EU National Grid Indus 29 november 2011 en besluit 2011 is extheffing in principe toelaatbaar. Uitstel van betaling is mogelijk conform art. 25b Invorderingswet.

Uitwerking 2

2. a. De winst van de firma is voor haar deel fiscaal als rechtstreeks door haar genoten winst aan te merken en vormt dus onderdeel van de winst 2025.
- b. Potteria Ltda. wordt (buitenlands) belastingplichtige in Nederland. Zij heeft als vennoot in de vennootschap onder firma een vaste inrichting.

Uitwerking 3

a.	F BV:	Deelneming H BV	150.000	
		Aan resultaat deelneming G BV		150.000
	G BV:	Dividend (winstreserve)	150.000	
		Aan opbrengst (pand)		150.000
	H BV:	Pand	150.000	
		Aan (informeel) kapitaal		150.000
b.	F BV:	Deelneming G BV	40.000	
		Aan resultaat deelneming H BV		40.000
	G BV:	(Onderhouds) kosten (pand)	40.000	
		Aan (informeel) kapitaal		40.000
	H BV:	Dividend (winstreserve)	40.000	
		Aan (onderhouds) kosten (pand)		40.000

Uitwerking 4

4. Bij de keuze voor een vaste inrichting heeft Ruhrstahl AG een eigen vestiging, die als vaste inrichting heeft te gelden en wordt zij zelve (buitenlands) belastingplichtige. Bij de keuze voor een dochtermaatschappij is deze (binnenlands) belastingplichtige.

Uitwerking 5

5. De vereniging is belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft (art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet Vpb 1969). Hier belastingplichtig voorzover het reisbureau in het geding is (geen statutair streven naar winst weliswaar, maar doorlopend winst (overschotten) maken wordt geacht winststreven op te leveren. Denk ook aan artikel 4 Wet Vpb 1969 (in concurrentie treden). De winst op de reisactiviteiten is dus belast. De extra bijdrage van de leden is tot het ondernemingsvermogen te rekenen (en valt dus in de belaste sfeer) (passivering tot de reis wordt geboekt). De deelneming lijkt geen verplicht ondernemingsvermogen, wel keuzevermogen. Alsdan deelnemingsvrijstelling indien keuze voor bedrijfsvermogen.

Uitwerking 6

6. Vermogensvergelijking waarbij de betaalde vennootschapsbelasting en het uitbetaalde dividend als onttrekking zijn verwerkt.

Eindvermogen	1.917		(110 + 1.410 + 135 + 163 + 99) × 1.000
Terugbetaling van kapitaal	<u>-</u>	+	
	1.917		
Beginvermogen	1.520		(100 + 961 + 123 + 99 + 150 + 87)
Storting van kapitaal	<u>10</u>	+	<u>1.530</u> -/-
			387
Onttrekkingen			
Dividend	225		
Vpb	376		
Commissarisbeloning (art.11 Wet Vpb 1969.)	17		
Rode Kruis	<u>48</u>		<u>666</u> +
			1.053
Vrijgestelde winst (deel-nemingsvrijstelling)	30		
			<u>30</u> -/-
			1.023
Herinvesteringsreserve	99		
Egalisatiereserve	<u>12</u>	-/-	<u>87</u> +
			1.110
Giften (art. 16 Wet Vpb 1969.)			48 *-/-
Belastbaar bedrag			<u>1.062</u>
* Maximaal aftrekbaar 100 (50% van 1.110 met maximum van 100)			
Giften	48		
Niet aftrekbaar	<u>-</u>		
	48		

Vermogensvergelijking waarbij de verschuldigde Vpb en het bij de winstverdeling vastgestelde dividend als onttrekking zijn verwerkt.

Eindvermogen	1.655		× € 1.000 (1.917 – 262)
Beginvermogen	1.283	-/-	(1.520 – 237)
Kapitaalstorting	<u>10</u>	-/-	
			362
Onttrekkingen			
Dividend*	238		
Vpb**	388		
Commissaris beloning	17		
Rode Kruis	<u>48</u>		
			<u>691</u>
			1.053 enz.
			<u>1.062 Belastbaar bedrag</u>

* In 2025 betaald: interimdividend 2025: 75 + slotdividend 2024: 150 = 225. Dit bedrag verhogen met de dotatie van de rekening Dividend: 163 – 150 = 13. De onttrekking dividend 2025 bedraagt derhalve 238.

** In 2025 betaald: 306 Vpb over 2025 en 70 Vpb over oude jaren. Dit bedrag verhogen met de dotatie van de rekening Vpb: 99 – 87 = 12. De onttrekking Vpb bedraagt derhalve 388.

Uitwerking 7

7. a. - Art. 20a Wet Vpb 1969 komt zeker in beeld gelet op het eerste lid. Er is een voornemen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel b, namelijk het voornemen de oude werkzaamheden niet voort te zetten.
- Tot het bedrag van de in het pand aanwezige stille reserves van € 225.000 blijft verliesverrekening wel mogelijk, door de herwaardering van art. 20a, lid 12, Wet Vpb 1969.
- b. Neen, want de vrijvallende egalisatiereserve valt formeel niet onder art. 20a, lid 12, Wet Vpb 1969 (Verdedigbaar is wel dat voor die vrijval, gelet op de strekking van deze bepaling toch een beroep op verrekening van de "oude" verliezen openstaat).

Uitwerking 8

8. - Verliezen ultimo 2024 vanaf 2025 niet meer verrekenbaar met latere winsten gelet op art. 20a, lid 1, Wet Vpb 1969.
- Beroep op art. 20a, lid 4, aanhef, Wet Vpb 1969 wel mogelijk (De bezittingen van BV De Fietsenwinkel bestaan niet gedurende tenminste negen maanden grotendeels uit beleggingen).
- Geen beroep mogelijk op art. 20a, lid 4, onderdeel a en b, Wet Vpb 1969. De activiteiten zijn afgenomen met 85%.
- Art. 20a, lid 11, Wet Vpb 1969, voor de praktijk niet onbelangrijk, biedt hier soelaas. In 2025 is met de oude ondernemingsactiviteiten een winst gemaakt van € 25.000. Omdat wel is voldaan aan de aanhef van het vierde lid en niet is voldaan aan het vierde lid, onderdeel a en b kan het verlies ultimo 2024 voor € 25.000 worden verrekend met de winst van 2025 zodat het belastbaar bedrag 2025 nihil bedraagt.

Uitwerking 9

9. a. Artikel 9, eerste lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969.
- b. Ook als het recht op zich zakelijk is (en daar lijkt het wel op), moet wel worden bedacht dat het telkenjare, waar het de uitkering betreft, staat tegenover de arbeid die is verricht. De onzekerheid over de waarde van het recht (gelet op het feit dat het uitkeringen betreft die afhankelijk zijn van de winst) en gelet op het feit dat de arbeid nog moet worden verricht, maken het onwaarschijnlijk dat afkoop zakelijk gezien verantwoord is. In derdenverhoudingen ook hoogst ongebruikelijk, zo niet onbestaanbaar.
- Activering zou dienen plaats te vinden (als transitoire post) indien de zakelijkheid toch voldoende onderbouwd zou kunnen worden.
- De vraag is of Krelis niet het beste af is met dividend (Box 1 / Box 2-problematiek).
- Kwestie van uitrekenen.

Uitwerking 10

Eindvermogen			
Aandelenkapitaal	€	200.000	
Agio	€	20.000	
Reserve	€	<u>116.040</u>	
	€	336.040	€ 336.040
In de loop van het jaar gestort			-/- € <u>60.000</u>
			€ 276.040
Beginvermogen			
Aandelenkapitaal	€	160.000	
Reserve	€	<u>40.000</u>	-/- € <u>200.000</u>
Vooruitgang			€ 76.040
Onttrekkingen			
Dividend	€	19.200	

Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2024	€	60.000		
Nog te betalen	€	34.760		
Commissarisloon (artikel 11, lid 1, Wet Vpb 1969)	€	<u>10.924</u>	+ €	<u>124.884</u>
Belastbaar bedrag 2025			€	<u>200.924</u>

Uitwerking 11

- | | | |
|---|---|------------------|
| 11. a. Commerciële winst 2025 | € | 900.000 |
| Bij: | | |
| dividend 2025 | € | 255.000 |
| dividendbelasting | € | 45.000 |
| gift aan Nederlandse Rode Kruis | € | 20.000 |
| verlies inkoop eigen aandelen (dividend) | € | 20.000 |
| Af: | | |
| niet geïnd dividend (negatieve onttrekking) | € | 40.000 |
| agio (kapitaalstorting) | € | <u>30.000</u> |
| Fiscale winst | € | 1.170.000 |
| Aftrekbaar gift | € | 20.000 |
| Belastbare winst 2025 | € | <u>1.150.000</u> |
- b. Zie art. 16 Wet Vpb 1969 jo art. 10, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969. Van de vereiste liberaliteit (vrijgevigheid) is ooit sprake geweest, namelijk toen in de statuten van de BV die verplichting werd opgenomen. Lijkt in redelijkheid voldoende om giftenaftrek toe te staan. Het Rode Kruis is een ANBI. Is de BV sponsor van het Rode Kruis en treedt zij als zodanig naar buiten, dan is er in beginsel zelfs sprake van "gewone" (reclame)kosten.

Uitwerking 12

12. - Het uiteindelijke belang in Plet BV is in belangrijke mate (30% of meer) gewijzigd (art. 20a, lid 1, Wet Vpb 1969).
- Volgens art. 20a, lid 9, Wet Vpb 1969 zijn met betrekking tot carry back de artikelen van 20a, lid 1 t/m 3, Wet Vpb 1969 van overeenkomstige toepassing.
- Echter de activiteiten zijn niet geheel of nagenoeg geheel gestaakt (90% of meer) (art. 20a, lid 9, onderdeel a, Wet Vpb 1969) én de bezittingen bestaan niet gedurende voor tenminste 9 maanden grotendeels uit beleggingen (art. 20a, lid 9, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- Derhalve mist de hoofdregel van art. 20a, lid 9, Wet Vpb 1969 toepassing en is het verlies van 2025 terug te wentelen naar 2024 (conform art. 20, lid 2, Wet Vpb 1969). Het belastbaar bedrag 2024 wordt derhalve verminderd van € 80.000 naar nihil.

Uitwerking 13

- | | |
|---|----------------------|
| 13. a. Eindvermogen | 1.650.000 |
| Beginvermogen | -/- <u>1.200.000</u> |
| Vermogensmutatie | 450.000 |
| b. Kapitaalstorting | -/- 50.000 |
| c. Emissiekosten zijn aftrekbaar € 10.000 | |
| d. Onttrekking, vermomd dividend | 5.000 |
| e. Dotatie herinvesteringsreserve | -/- 250.000 |
| Belastbaar bedrag | <u>155.000</u> |